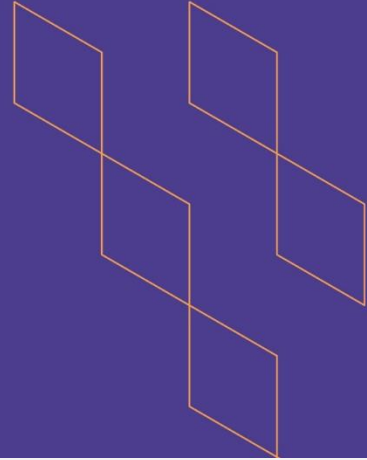




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
رمز المقرر: 2003824-2
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: 1443-11-1 هـ



المحتويات:

الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		✓ متطلب تخصص		متطلب مسار	
ب.		إجباري						اختياري	
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى الرابع				
4. الوصف العام للمقرر									
نظام المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم يتضمن إجراءات تحريك الدعوى الإدارية بدءاً من كتابة صحيفة الدعوى مروراً بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإجراءات سير الدعوى وقفل باب المرافعة وصولاً الى صدور حكم قضائي وطرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا توجد									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا توجد									

7. الهدف الرئيس للمقرر
الامام الطالب بالمبادئ التي تحكم الدعوى الادارية، لكي يتمكن من كتابة صحيفة الدعوى بالإضافة الى كتابة المذكرة القانونية.
الامام بمعرفة إجراءات سير الدعوى الإدارية.
الامام بمعرفة الطرق القانونية للطعن في الاحكام القضائية.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	%100
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	%100
2	معمل أو إستوديو	-	--
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	معرفة المبادئ التي تحكم المرافعات الإدارية .	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات.

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.2	معرفة إجراءات سير الدعوى الإدارية	ع2	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات.
1.3	معرفة طرق الطعن في الاحكام القضائية	ع3	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات.
2.0	المهارات			
2.1	يحلل القواعد القانونية القانونية والنظريات الفقهية والوقائع في القضايا القانونية المختلفة.	م1	العصف الذهني.	الاختبارات النظرية
2.2	القدرة على صياغة الدعوى والمذكرات القانونية .	م2	المحاضرة	اختبار+ الاعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	القدرة على المبادرة والاستقلالية في الأنشطة الاكاديمية والمهنية	ق1	المحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	يجيد تكييف الوقائع والمستجدات تكييفاً صحيحاً -القدرة على ربط الجانب النظري بالواقع العملي والتطبيقات المعاصرة في مجال عمله	ق2	العمل الجماعي	التقييم الصفي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	رفع الدعوى الإدارية (مفهوم المرافعات الإدارية – خصائصها – مصادرها)	2
2	مفهوم الدعوى الادارية، تمييزها، خصائصها، أنواعها، أساس تحديدها	2
3	الشروط العامة في قبول الدعوى الإدارية	2
4	الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية	2
5	إجراءات رفع الدعوى الإدارية وقيدتها وتبليغها	2
6	مباشرة الدعوى الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار	2
7	الاختبار النصفى نظر الدعوى الادارية والحكم فيها من خلال مبادئ ادارة الدعوى الادارية	ساعة واحدة 1
8	تكييف الدعوى، وكيفية تحضيرها، وقواعد الحضور والغياب أمام المحاكم الادارية ووسائله المختلفة،	2



9	الدفع القانوني في الدعوى الإدارية (الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني - الدفع بعدم القبول)	2
10	الدفع الموضوعية في الدعاوى الإدارية (دعوى الإلغاء - دعوى التعويض)	2
11	عوارض سير الدعوى الادارية من عوارض الوقف والانقطاع والترك	2
12	مراحل إصدار الحكم (قفل باب المرافعة - المداولة - إعداد مسودة الحكم -النطق بالحكم)	2
13	الاعتراض على الحكم امام محاكم الاستئناف	2
14	الاثار المترتبة على إصدار الحكم الاستئنافي	2
15	الاعتراض امام المحكمة الإدارية العليا	2
16	الاختبار النهائي	
30	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	المرافعات والإثبات في الدعوى الإدارية في النظام السعودي - د. أيمن محمد فتحي رميس - الطبعة الأولى 1441هـ
المراجع المساندة	-مبادئ المرافعات الإدارية دراسة تحليلية في ضوء ديوان المظالم الجديد وما استقر عليه العمل بالقضاء (2018م) د. محمد براك الفوزان مكتبة القانون والاقتصاد. - القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء، قضاء التعويض دراسة مقارنة (2014م) الطبعة الثانية د. خالد خليل الظاهر مكتبة القانون والاقتصاد - ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناً بالنظم القضائية الحديثة (2008م) د. حمدي عبد المنعم محمد حسين، دار الشروق.
المصادر الإلكترونية	المواد الالكترونية ومواقع الانترنت/ موقع المكتبة الرقمية السعودية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلبة	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها). طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443-11-1 هـ

